

Derecho Societario Argentino

Análisis Integral de la Ley General de Sociedades (N° 19.550)

Fundamentos, Dinámica Societaria y Análisis
Detallado de S.R.L., S.A. y S.A.U.

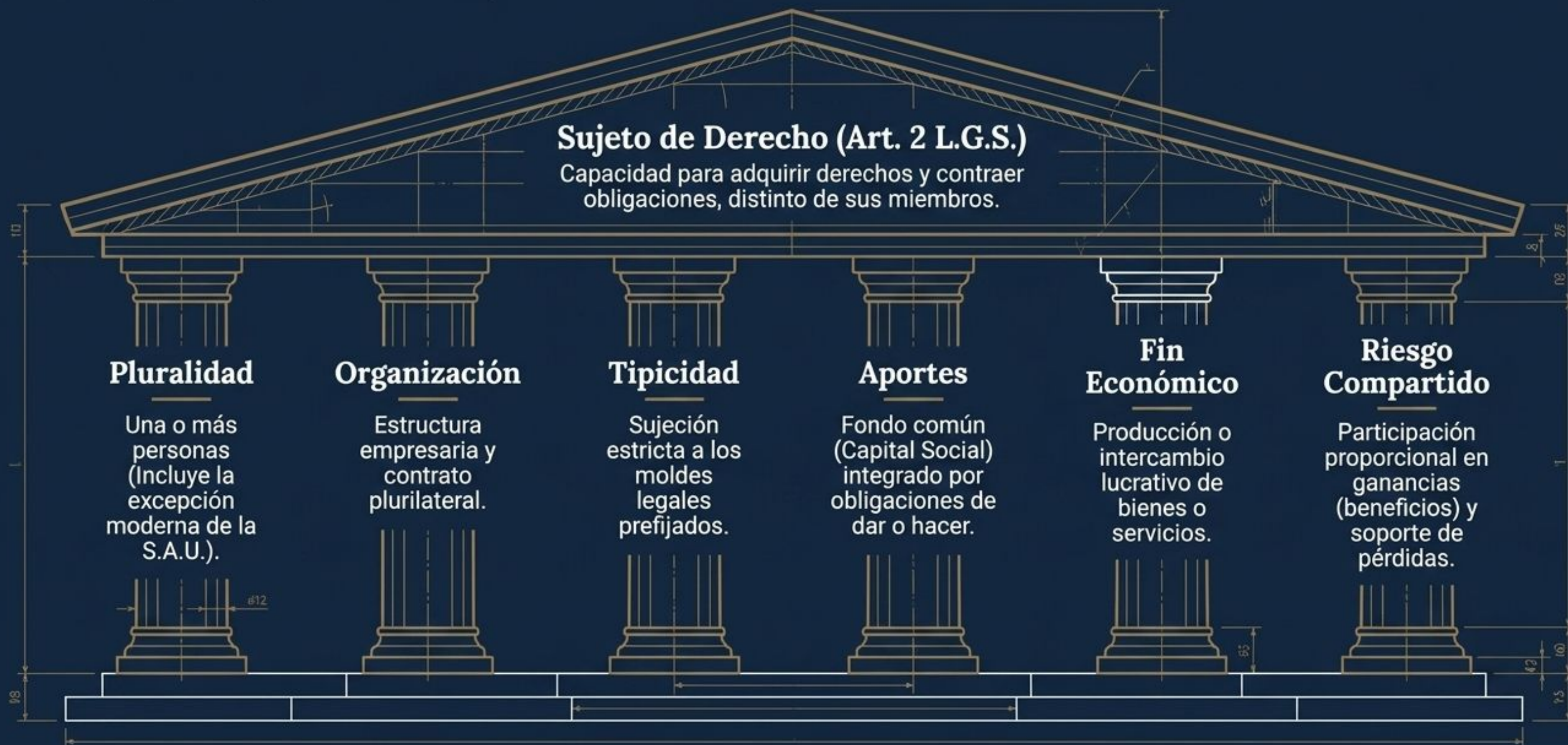
La Piedra Angular: El Concepto de Sociedad

Artículo 1º – Ley General de Sociedades

“Habrá sociedad si **una o más personas en forma organizada**, conforme a uno de los **tipos previstos** en esta ley, se obligan a realizar **aportes** para aplicarlos a la **producción o intercambio** de bienes o servicios, **participando de los beneficios y soportando las pérdidas.**”

Análisis Anatómico del Artículo 1º

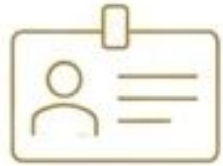
Los seis pilares que fundan el Sujeto de Derecho



El Estatuto: Requisitos Esenciales (Art. 11)

El Checklist fundamental del Instrumento Constitutivo

1 ✓



Identidad: Datos precisos de los constituyentes (nombre, edad, DNI, etc.).

2 ✓



Denominación / Razón Social:
Y fijación del domicilio de la sociedad.

3 ✓



Objeto Social: Debe ser preciso y determinado.

4 ✓



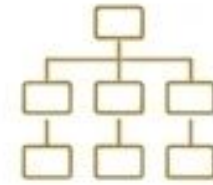
Capital Social: Expresado en moneda argentina (y mención del aporte de cada socio).

5 ✓



Plazo de Duración: Debe ser determinado.

6 ✓



Organización Interna: Reglas de administración, fiscalización y reuniones de socios.

7 ✓



Resultados: Reglas para distribuir utilidades y soportar las pérdidas.

8 ✓



Derechos y Obligaciones:
Cláusulas precisas sobre las relaciones entre socios y terceros.

9 ✓



Disolución y Liquidación:
Cláusulas atinentes al funcionamiento final.

Los Socios

Derechos, obligaciones, aportes y responsabilidad frente a las deudas sociales



Derechos y Obligaciones

- ✦ Participación en decisiones.
- ✦ Derecho a dividendos y cuota de liquidación.
- ✦ Deber de lealtad y no competencia.
- ✦ Obligación de realizar aportes.

Aportes

- ✦ Pueden ser en dinero o en especies.
- ✦ Deben estar valuados y ser lícitos.
- ✦ Integración total o parcial según el tipo social.
- ✦ Aportes de uso y goce.

Responsabilidad

- ✦ Frente a las deudas sociales.
- ✦ Limitada al aporte en S.R.L. y S.A. (salvo excepciones).
- ✦ Solidaria e ilimitada en otros tipos.
- ✦ Responsabilidad por dolo o culpa grave.

Sección IV: Las Sociedades no Constituidas Regularmente

Infracciones, Responsabilidad, Características y Subsanción

Infracciones



Incumplimiento de requisitos formales o sustanciales. Falta de inscripción en el Registro Público.

Responsabilidad de los Socios



Responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria por las obligaciones sociales. No se aplica el beneficio de excusión.

Características



Personalidad jurídica precaria y limitada. Oponibilidad restringida del contrato frente a terceros.

Subsanación



Procedimiento para regularizar la sociedad, cumpliendo con los requisitos legales omitidos. Posibilidad de disolución.

Órganos Sociales y sus Funciones



Órgano de Gobierno (Deliberación)

Asamblea de socios/accionistas.

Toman decisiones fundamentales y definen la política general de la sociedad.



Administración y Representación

Gerencia (SRL) o Directorio (SA).

Ejecutan las decisiones y representan a la sociedad frente a terceros.



Fiscalización (Interna o Sindicatura)

Controla la gestión de los administradores.

Puede ser interna o externa a través de Síndicos.

El Panorama General: Clasificación de las Sociedades

Tipología según la división del Capital Social

Por Partes de Interés
(De Personas)

Sociedad Colectiva
Sociedad en Comandita Simple
Sociedad de Capital e Industria

(Responsabilidad ilimitada/solidaria/subsidiaria. Importa la identidad del socio).

Por Cuotas
(Mixta)

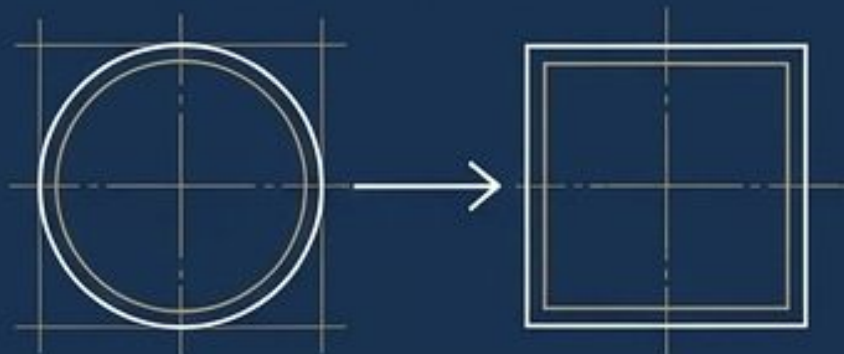
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

Por Acciones
(De Capital)

Sociedad Anónima (S.A.)
Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.)
Sociedad en Comandita por Acciones
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)

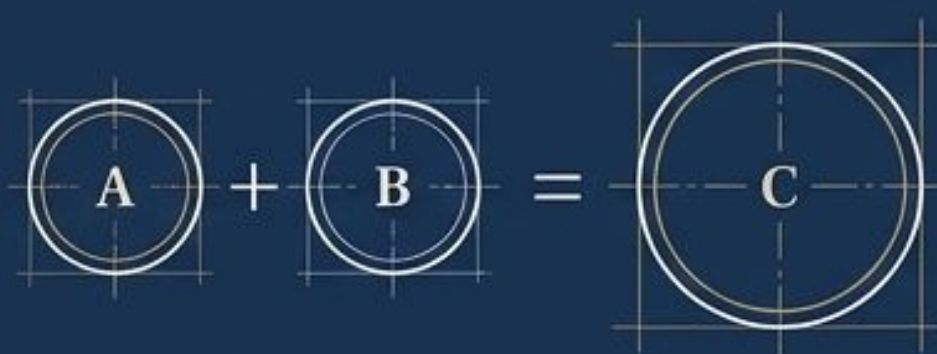
Dinámica y Reorganización Societaria

Evolución y reestructuración del ropaje jurídico



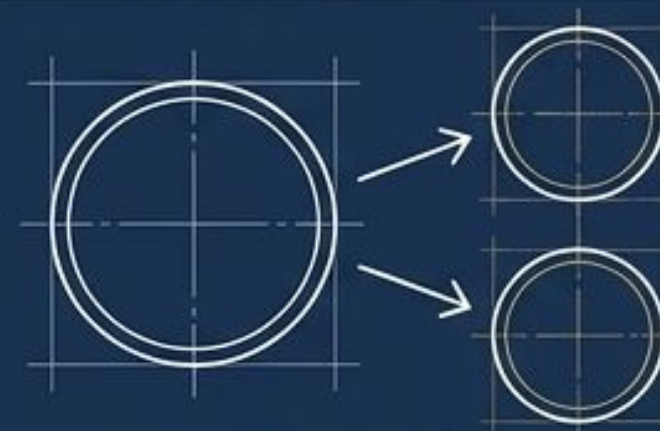
Transformación

Cambio de tipo societario (ej. S.R.L. a S.A.). Continúa la misma persona jurídica bajo un nuevo esquema legal.



Fusión

Dos o más sociedades se unen para formar una nueva ($A + B = C$), o una sociedad absorbe a otra (A absorbe a B).



Escisión

División patrimonial. Una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con otra, constituir una nueva, o se divide totalmente.

Nota: La disolución no extingue inmediatamente la sociedad; abre el proceso de liquidación para cancelar pasivos y distribuir remanentes.

Sociedad Anónima (S.A.)

La sociedad de capital por excelencia



Naturaleza & Responsabilidad

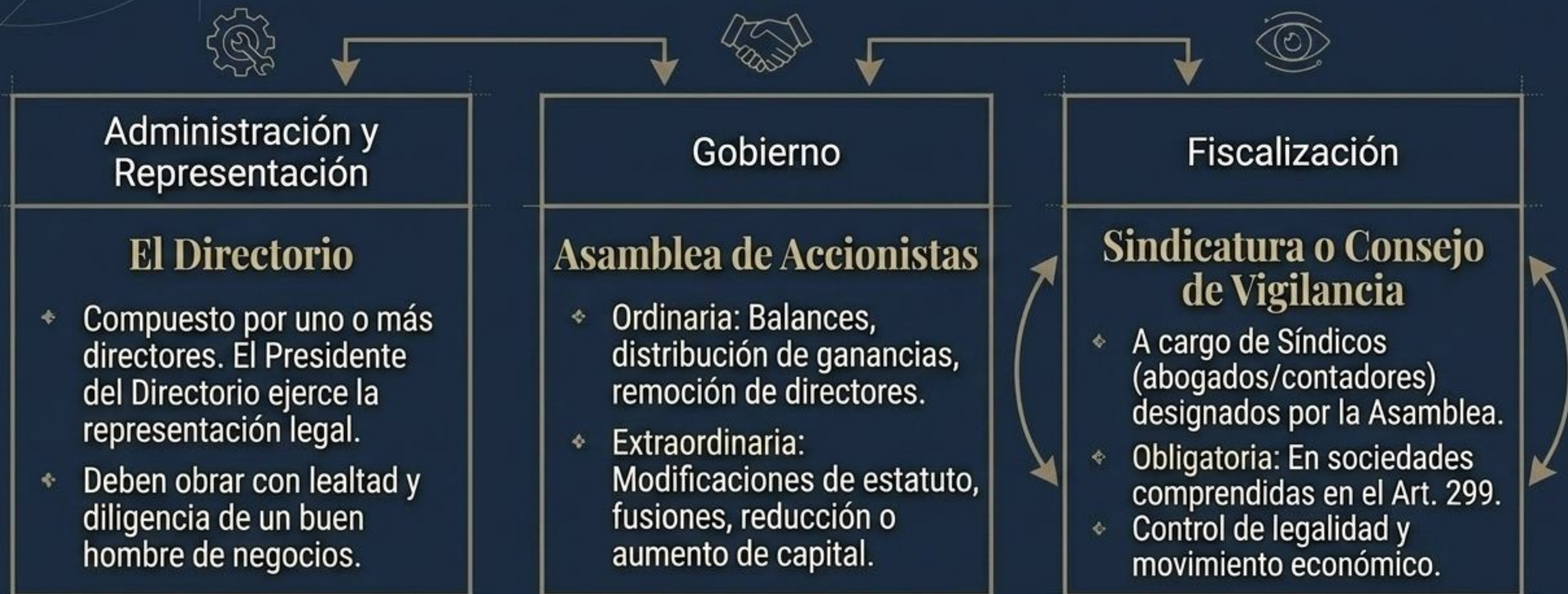
- ❖ **Naturaleza:** Sociedad puramente de capital.
- ❖ **Constitución:** Requiere obligatoriamente **Instrumento Público** (Acto Único o Suscripción Pública).
- ❖ **Responsabilidad:** Limitada estrictamente a la integración de las acciones suscritas por los socios.

El Capital Social

- ❖ **División:** Representado en **Acciones** (títulos que representan distintos derechos).
- ❖ **Clases de Acciones:** Ordinarias, Privilegiadas (hasta 5 votos), y Preferidas (privilegio económico).
- ❖ **Integración:** En aportes en efectivo, el mínimo de integración al constituirse es del 25% (el resto en un plazo máximo de 2 años).

Complejidad Orgánica de la S.A.

Estructura jerárquica y toma de decisiones



Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

Fundamentos y Estructura de Capital



Naturaleza & Responsabilidad

- ♦ **Naturaleza:** Sociedad de carácter mixto.
- ♦ **Límite de Socios:** Máximo de 50 socios.
- ♦ **Responsabilidad:** Limitada al monto de las cuotas suscriptas.
- ♦ **Garantía:** Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a terceros la integración de los aportes (y la sobrevaluación de aportes en especie).



El Capital Social

- ♦ **División:** Dividido en **Cuotas** sociales.
- ♦ **Valor:** Cuotas de igual valor (\$10 o sus múltiplos).
- ♦ **Transmisibilidad:** Libremente transmisibles, salvo pacto en contrario estipulado en el contrato.
- ♦ **Suscripción:** Debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución.

Órganos Sociales de la S.R.L.

Distribución del poder y control interno



Administración y Representación

La Gerencia

- ❖ A cargo de uno o más Gerentes (pueden ser socios o terceros).
- ❖ Tienen los mismos derechos, obligaciones y prohibiciones que los Directores de S.A.

Gobierno

Reunión de Socios

- ❖ El contrato establece la forma de deliberación.
- ❖ Resoluciones válidas por voto de la mayoría.
- ❖ Comunicación de convocatoria personal o fehaciente.

Fiscalización

Síndico o Consejo de Vigilancia

- ❖ Por regla general: Optativa.
- ❖ Obligatoria: Cuando el capital alcanza el monto del Art. 299 (fiscalización estatal). Aplican normas de la S.A. supletoriamente.

Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.)

La excepción moderna y la limitación del riesgo individual

Control Estatal Permanente

Sujeta inexcusablemente a la fiscalización de la I.G.J. / Registro Público (Art. 299).

Control Estatal Permanente

Sujeta inexcusablemente a la fiscalización de la I.G.J. / Registro Público (Art. 299).

100% de Integración

El capital debe estar integrado totalmente en el acto constitutivo.

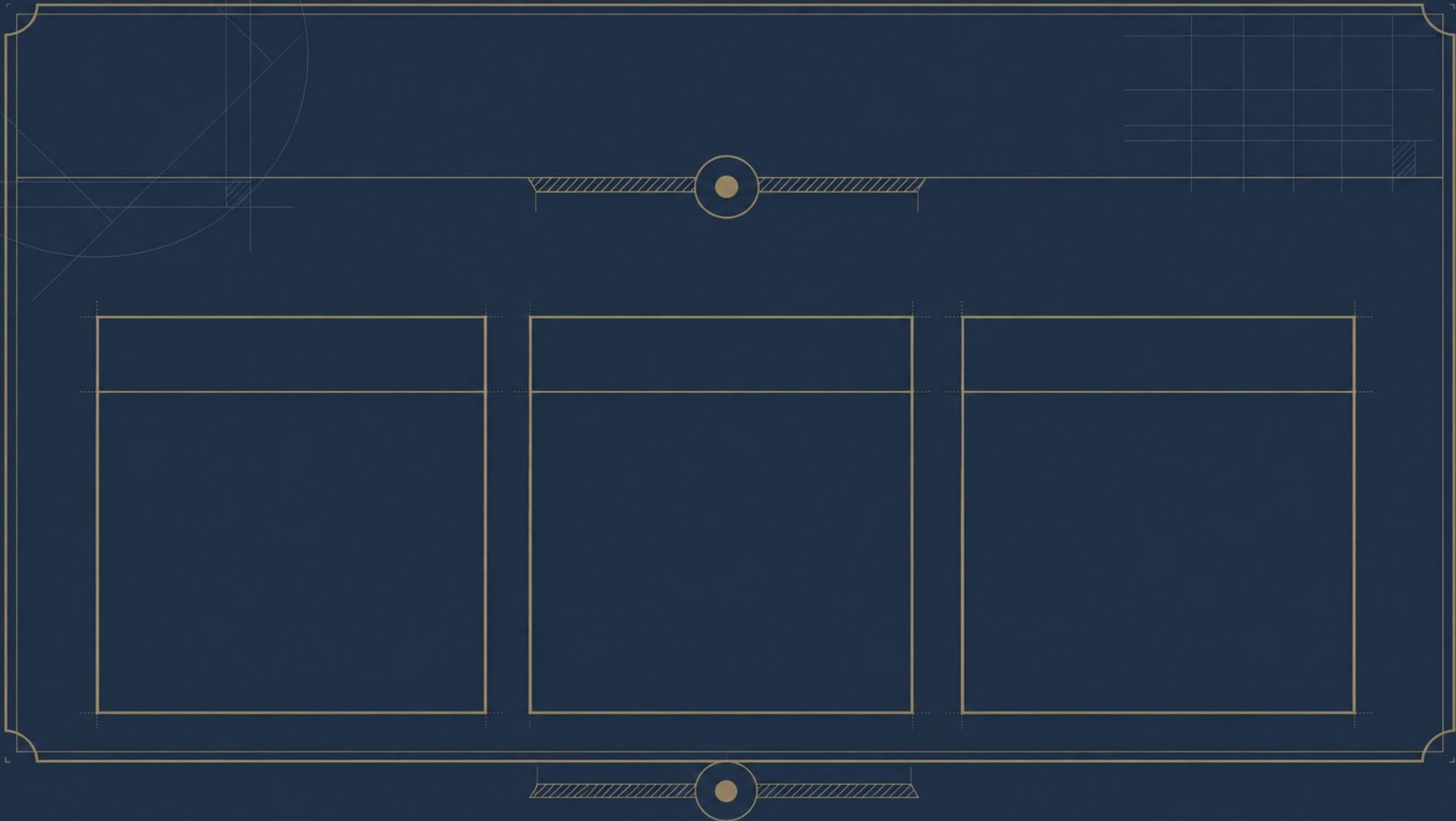
Pluralidad Orgánica

Obligación de tener Sindicatura y Directorio (mínimo 1 director y al menos 1 síndico).

1

La Unipersonalidad

Constituida por una sola persona.
**Restricción absoluta: Una S.A.U. no puede constituirse por otra S.A.U.*



Sociedad Colectiva (S.C.)

Responsabilidad ilimitada y gestión conjunta



Naturaleza y Responsabilidad

- ❖ **Naturaleza:** Sociedad de personas. Predomina la confianza y el aporte personal.
- ❖ **Responsabilidad:** Ilimitada, solidaria y subsidiaria para todos los socios.
- ❖ **Razón Social:** Nombre de uno o más socios seguido de "& Cía." o "Sociedad Colectiva".
- ❖ **Garantía:** Los socios responden con todo su patrimonio por las deudas sociales.



Administración y Capital

- ❖ **Administración:** Conjunta por todos los socios, salvo pacto en contrario.
- ❖ **Capital Social:** Dividido en partes de interés. No representado por títulos negociables.
- ❖ **Transmisibilidad:** Requiere consentimiento unánime de los socios.
- ❖ **Suscripción e Integración:** Total en el acto constitutivo. Aportes en dinero o especie.

Matriz Diagnóstica Societaria

Comparativa estructural: S.R.L. vs. S.A. vs. S.A.U.

	S.R.L.	S.A.	S.A.U.
División del Capital	Cuotas (\$10 o múltiplos)	Acciones	Acciones
Integración Mínima (Efectivo)	25% inicial	25% inicial	100% obligatorio
Límite de Socios	Máximo 50	Ilimitado	Único (1)
Administración	Gerencia	Directorio	Directorio
Gobierno	Reunión de Socios	Asambleas	Decisiones del Socio Único
Fiscalización	Optativa (salvo Art. 299)	Optativa (salvo Art. 299)	Obligatoria (Siempre Art. 299)

Concursos y Quiebras

Marco legal ante crisis económica y financiera



Concurso Preventivo

- ❖ Objetivo: Reorganización y continuidad.
- ❖ Acuerdo con acreedores para superar la crisis.
- ❖ Suspensión de ejecuciones individuales.
- ❖ Administración por el deudor bajo vigilancia.



Quiebra

- ❖ Objetivo: Liquidación de activos y cese.
- ❖ Imposibilidad de pago generalizada.
- ❖ Desapoderamiento de bienes.
- ❖ Distribución del producido entre acreedores.

Síntesis Institucional

La Ley General de Sociedades provee una estructura escalable y dinámica.

Desde su fundamento elemental (Art. 1) y su rigurosa instrumentación (Art. 11), permite mutaciones patrimoniales (Fusión, Escisión, Transformación) y ofrece “trajes a medida” para cada modelo de negocio.

Hoy, la **S.R.L.**, la **S.A.** y la **S.A.U.** se erigen como los vehículos jurídicos fundamentales y definitivos del tráfico mercantil moderno.